

1514530-61.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... dias-multa.

Na segunda fase o réu é reincidente num roubo, conforme certidão de fls. 23/24.

Assim, aumento sua pena em 1/6, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar RODRIGO CARDOSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514530-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514530-61.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2169349/2022 - 49º Distrito

Policial - São Mateus, CR5551-1/2022 - 49º Distrito Policial - São Mateus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CARDOSO MIRANDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 865/22

VISTOS.

RODRIGO CARDOSO MIRANDA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal, porque consta que entre os dias 15 de março de 2022 e 22 de junho de 2022, em local e hora indeterminados, mas decerto nesta comarca da capital, recebeu, e nesta última data, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta HONDA/PCX 150, placa original FAR8879, que sabia ser produto de crime (furto), avaliada em R\$ 12.698,00 (doze mil seiscentos e noventa e oito

reais), de propriedade de D.M.Z.F..

A denúncia foi recebida à fl. 48.

Foi apresentada defesa preliminar.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente requereu a desclassificação para forma culposa, pena no mínimo, regime aberto e recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão dando conta da motocicleta encontrada em poder do réu.

Em complementação boletim de ocorrência de fls. 19/20, dá conta de que a motocicleta foi objeto de furto ocorrido no dia 15/03/2022.

A autoria também é inconteste.

E isso porque as negativas do réu, secundadas pelos argumentos da Douta Defensoria Pública, no sentido de que o réu não tinha conhecimento acerca da origem espúria do carro, definitivamente não convenceram.

Em seu interrogatório policial o réu declarou que comprou a motocicleta pelo facebook, pelo valor de R\$ 7.000,00; que não conhecia a vendedora, fls. 05. Em juízo negou a acusação relatando que no dia que comprei essa moto, vi anuncio no facebook e combinei com a mulher dela vir na minha casa, porque ia pagar em dinheiro, porque recebi uma indenização por ter saído do serviço. Eu comprei essa moto para trabalhar. Ela levou a moto com o marido, eu fiz a pesquisa no DETRAN estava tudo certinho. Eu dei o dinheiro para ela, e ela disse que eu tinha 30 dias para passar a moto para meu nome. Eu já estava 30 dias rodando com essa moto, já tinha sofrido outras abordagens. Eu não sabia que a moto era ilícita. Não estava com a placa levantada e tinha documento da moto, só que era xerox, o original estava em casa. Não conhecia os policiais. Tenho recibo dessa compra e não levei para fazer perícia.

No entanto, a versão do réu é fantasiosa e no mínimo pueril. Não se pode crer que o acusado não soubesse que a motocicleta por ele adquirido, de uma desconhecida, sem qualquer garantia, tivesse sua origem duvidosa.

Embora sejam os veículos automotores, bens móveis, cuja tradição se faz com a própria entrega, é por todos sabido que a compra e venda de carros é ato negocial que deve ser revestido de algumas formalidades mínimas, quais sejam, conhecimento acerca de sua procedência e legalidade dos documentos, até mesmo para possibilitar futura regularização do veículo junto aos órgãos competentes.

Nem tampouco os documentos acostados pela Douta Defesa a fls. 81 foram capazes de afastar o dolo do agente. Veja que referido documento nada comprova no sentido de que não teria o réu ciência da origem espúria da moto. Trata-se de um documento não original, em nome de pessoa estranha aos autos.

Além disso, atualmente, até para garantir a licitude negocial, a realização de um laudo pericial junto aos órgãos de trânsito, é exigido quando da transferência de propriedade de veículos.

Nenhum desses cuidados foi tomado pelo réu, de maneira que nos autos, resta claro que ele sabia muito bem, acerca da origem espúria do veículo que conduzia.

E assim é porque os policiais militares Daniel da Silva de Jesus e Bruno Loreno do Nascimento, responsáveis pela prisão do réu, relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando o réu p assou conduzindo a moto com a placa levantada. Fomos atrás dele, demos sinal de parada, ele parou. Não tinha documento da moto, e disse que tinha comprado pelo Facebook. Verificado o chassi, aparentava ter sido adulterado. Encontrada a etiqueta com o número original, retornou como produto de furto e a placa não batia com a placa da moto. Reconhecem o réu em audiência.

Os policiais militares narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do réu, desde sua localização, conduzindo o veículo em apreço, sua abordagem, até final detenção e prisão. Além disso eram pessoas desconhecidas do acusado, como por ele mesmo dito, de maneira que não há um motivo sequer para que os depoimentos dos policiais sejam desprezados.

Não se pode perder de vista ainda o fato de que o réu conduzia o veículo sem possuir qualquer documentação do mesmo, ainda, com sinais identificadores adulterados.

A apreciação do dolo, neste tipo de delito, é matéria concernente ao intelecto subjetivo do agente, o que, somente seria possível aferir-se no interior da mente do autor. Ante a impossibilidade de se ingressar nos pensamentos do acusado, cumpre sejam considerados todos os elementos que figuram nos autos.

Veja que o réu possuía e conduzia veículo com adulteração de chassi com placa adulterada, laudo pericial de fls. 63/69.

Há que se levar em conta, ainda, que receptação é crime grave, que favorece e incentiva a prática de outros delitos, portanto, a punição de seus autores é de rigor, visando não apenas sancionar os agentes, mas também, servir de exemplo para toda a sociedade, como mais um meio de se tentar evitar o incentivo ao criminoso. Neste compasso, nada havendo capaz de ilidir a prova acusatória, outro caminho não resta senão a condenação, sendo impossível a absolvição ou desclassificação pretendida pela defesa.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59, do Código Penal, observo dolo normal a espécie. Na primeira fase fixo sua pena base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase o réu é reincidente num roubo, conforme certidão de fls. 23/24.

Assim, aumento sua pena em 1/6, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar RODRIGO CARDOSO MIRANDA, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

O condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, porque incabível a aplicação de qualquer substituição de pena, tanto em decorrência das condições subjetivas desfavoráveis, como da reincidência. Mesmo porque o escopo do legislador foi beneficiar os agentes ainda não corrompidos pelos sistemas prisionais, o que não é o caso do condenado, já habituado ao regime privativo de liberdade como forma de cumprimento de pena.

De outra banda, apesar da reincidência, foi condenado pela prática de crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, cuja pena não excede dois anos de reclusão, encontra-se preso há mais de oito meses, de maneira que o regime mais brando se justifica.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA